

1500907-54.2022.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... anterior condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 0043149-15.2011), o que justifica a fixação da pena base em 1/6 acima do mínimo legal, totalizando 01 ano e 02 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias multa, diária no mínimo legal.

Na segunda fase, verifico ser o réu reincidente específico, conforme certidão de fls. 33 (autos n. 1500389-97.2017). Contudo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500907-54.2022.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500907-54.2022.8.26.0510

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2086214/2022 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 23939722 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 1906/22/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2086214 - 01º D.P. RIO CLARO, 1906/22/924 - 01º D.P. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ÉDER EGIDIO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Éder Egidio dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, cc artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão dos fatos narrados à fls. 64/65.

O réu foi preso em flagrante. Realizada a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, conforme termo de fls. 44/46.

A denúncia foi recebida no dia 21 de abril de 2022, nos termos da decisão de fls. 68/69.

O réu foi regularmente citado (fls. 89), e apresentou resposta escrita à acusação de fls. 92/93.

A decisão de fls. 100/105 afastou as hipóteses de absolvição sumária, manteve a prisão cautelar, e ainda designou audiência de instrução, debates e julgamento,

onde foram ouvidas duas testemunhas comuns, e interrogado o réu. Em alegações orais, o Ministério Público requer a total procedência da ação penal, pois provados os fatos narrados na denúncia.

A Defensoria Pública, também em alegações orais, requer a improcedência da ação penal, alegando insuficiência de provas, visto que a confissão não possui valor absoluto. Em caso de condenação, requer a fixação da pena base no mínimo legal, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, a fixação de regime inicial diverso do fechado, a diminuição da pena em seu grau máximo em razão da tentativa, a incidência da detração prevista no artigo 387 do CPP, e que seja conferido o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

Imputa-se ao réu Éder Egidio dos Santos, a prática do crime de furto simples, em sua forma tentada, previsto no artigo 155, caput, cc artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Segundo a inicial, no dia 20 de março de 2022, por volta de 11h30min, o acusado se dirigiu até as dependências do Posto Confiante, localizado na Rodovia Washington Luiz, km 175, nesta cidade de Rio Claro, onde também funciona a Churrascaria e Armazen Confiante. Em seguida o réu foi até o local onde se situa o gerador de energia elétrica do referido estabelecimento, e passou a cortar os fios de cobre que guarnecem, com o objetivo de furta-los. Contudo, as testemunhas Edson e Jorge Henrique, percebendo falhas de energia elétrica da churrascaria, foram até o gerador, onde flagraram o acusado cortando e separando os fios que pretendia furtar. Ao notar a presença das testemunhas no local, o réu tentou fugir, mas acabou sendo detido e alcançado por elas, que em seguida acionaram a Polícia Militar.

Finda a instrução, temos que a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de fls. 23/24, que atesta a apreensão de cinco metros de fios de cobre que o réu pretendia furtar, bem como de uma faca e duas ferramentas utilizadas por ele para corta-los. Os fios foram avaliados em R\$ 600,00, conforme auto de fls. 26, e em seguida restituídos ao representante legal do estabelecimento.

A autoria restou igualmente demonstrada, e deve ser imputada ao réu.

Interrogado em juízo, o acusado confessou amplamente os fatos. Confirmou é morador de rua, além de usuário de drogas. Na data dos fatos, foi até o Posto Confiante, onde encontrou algumas ferramentas que vinham sendo usadas em uma obra. De posse de tais ferramentas, o réu foi até o poste de energia elétrica do posto, e cortou um fio, sendo surpreendido e preso em flagrante neste momento pelos funcionários do estabelecimento.

A confissão judicial restou amplamente confortada pela prova colhida em juízo.

As testemunhas Edson Romano, proprietário da churrascaria, declarou em juízo que na data dos fatos notou a queda de uma das fases da energia elétrica de seu estabelecimento, fato que vinha se repetindo há alguns dias. Suspeitando de algo, chamou o frentista Jorge Henrique, e ambos se dirigiram até os fundos do estabelecimento. Ao saírem por uma porta, depararam-se com o réu já enrolando a fiação elétrica que saía do poste de eletricidade. Edson e Jorge correram atrás do acusado, que foi preso em flagrante delito. Edson confirmou que o réu tinha em seu poder algumas ferramentas.

Em igual sentido foi o depoimento do frentista Jorge Henrique Mendes, que surpreendeu o réu no momento em que já havia cortado o fio elétrico, e o enrolava em seu braço. Jorge correu atrás do acusado, e conseguiu detê-lo com a ajuda de outros funcionários e de motoristas que estavam no local, até a chegada da Polícia Militar.

Enfim, sem maiores dificuldades, a prova oral é formada pela confissão judicial, e também pelos depoimentos seguros sinceros das testemunhas mencionadas, que surpreenderam o réu no exato momento em que enrolava o fio que havia cortado do poste da churrascaria, e se preparava para fugir do local.

A prova, portanto, não se limita à confissão do acusado, mas é também composta pelos depoimentos de testemunhas que presenciaram os fatos, impondo-se a

condenação.

Portanto, a autodelação, que inequivocamente abrangeu todos os elementos do tipo, foi corroborada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo, não havendo que se cogitar em absolvição por insuficiência probatória.

Nesse quadro, merece destaque a lição sempre atual de Júlio Fabbrini Mirabete, segundo o qual: "...a confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (MIRABETE, Júlio Fabbrini. 14 ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003, p. 288).

No mesmo caminho, segue a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste estado:

"A confissão judicial, exceto especialíssimas circunstâncias, tem especial valor para o deslinde da causa, mormente quando se encontra em consonância com os demais elementos de convicção coligidos no processo, sob o crivo do contraditório, não pairando dúvidas quanto à prática delituosa e à autoria atribuída aos apelantes. Assim, é o que basta para a fundamentação da sentença condenatória, ainda que fosse a confissão o único elemento incriminador a pesar em desfavor dos réus, somente perdendo sua força se contrariada pelas provas colhidas em juízo, o que não é o caso." (Apelação Criminal 990.09.274150-0 14ª Câmara de Direito Criminal Rel. Dês. Marco Antônio de Lorenzi Data de registro 23/04/2010).

Na dosimetria da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal. O réu possui maus antecedentes, conforme certidão de fls. 31/33, contando com anterior condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 0043149-15.2011), o que justifica a fixação da pena base em 1/6 acima do mínimo legal, totalizando 01 ano e 02 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias multa, diária no mínimo legal.

Na segunda fase, verifico ser o réu reincidente específico, conforme certidão de fls. 33 (autos n. 1500389-97.2017). Contudo, tendo ele confessado os fatos de maneira espontânea, eventual aumento decorrente da reincidência, fica compensado com a incidência da referida circunstância atenuante.

Por fim, considerando o iter criminis percorrido pelo réu, que chegou a cortar os 5 metros de fio elétrico, aproximando-se assim do momento consumativo do delito, diminuo a pena em 1/3 por conta da tentativa, e a torno definitiva em 09 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 08 dias multa, diária no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento da pena, em razão dos maus antecedentes e da reincidência específica, deverá ser o fechado, vedada, pelos mesmos motivos, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de condenar o réu EDER EGIDIO DOS SANTOS à pena de 09 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 08 dias multa, diária no mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 155, caput, cc artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Considerando montante de pena aplicada, bem como o tempo decorrido desde a prisão em flagrante, tendo o réu já cumprido mais de 50% dela, poderá apelar da presente em liberdade, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, clausulado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, para o cumprimento do restante da pena no regime adequado.

Custas indevidas.

P R I

Rio Claro, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA